



PUTUSAN
Nomor 1235 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JANTJE SIRIPORY**, bertempat tinggal di Tawiri RT 003/RW 004, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku,
2. **PETRUS SIRIPORY**, bertempat tinggal di Tawiri, RT 001/RW 007, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku,
3. **RENDY REMON SIRIPORY**, bertempat tinggal di Tawiri, RT 001/RW 007, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy K Hallauw, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cendana Wangi, RT 006 RW 006, Kudamati Farmasi Atas (Dusun Serie Samping Gereja Kezia) Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

1. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku**, beralamat di Jalan Rijali Nomor 1, Kelurahan Batumeja, Sirimau Kota Ambon, yang diwakili oleh Sih Harno, S.H., selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Ken Lingga, S.I.K., dan kawan-kawan, yang berkantor di Bidang hukum Polda Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021;

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARI TATA RUANG KOTA AMBON**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Desa Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh Adolf Aponno, A.Ptnh, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Steven Loupatty, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Jalan Jendral Sudirman Tantui Nomor 1, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021;
3. **PEMERINTAH NEGERI TAWIRI**, beralamat di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang diwakili oleh Corneles Wattimena, S.STP., selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanus Benhur Tasidjawa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021;
4. **MINDY MELONIA SIRIPORY, S.H.**, bertempat tinggal di Puri Bintaro Regency, Jalan Puri Teratai Blok B 18, RT 004/RW 013, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilhelmus Soumeru, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Segara City (RSC) 15 Nomor 18, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Para Termohon Kasasi I dan II;

D a n

IVONNE REGINA SIRIPORY, bertempat tinggal di Jalan Jambu I, Nomor 166, RT 006/RW 007, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, dalam hal ini memberi kuasa

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jacobis Siahaya., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Christina Martha Tiahahu Nomor 23, Karang Panjang, RT 002/RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat II untuk melakukan kegiatan Pengukuran, Menerbitkan Surat Ukur/Gambar situasi dan atau Sesuatu Sertifikat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau Hak Guna Bangunan di atas ke 4 (empat) Dusun Dati milik Para Penggugat yang telah diukur oleh Para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat sebagai Masyarakat Adat di Negeri Tawiri;
3. Menyatakan pengukuran dan pengecekan luas tanah dari Dusun Dati milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dan atau perintah dari Tergugat I tanpa seijin dan dihadiri oleh Para Penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV untuk membuat permohonan maaf kepada Para Penggugat secara tertulis pada Media Cetak Nasional dan Lokal selama 3 (tiga) hari berturut turut atas tindakan pengukuran

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



luas tanah/dusun dati milik Para Penggugat yang terjadi pada hari kamis, tanggal 21 Januari 2021;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengeluarkan surat ukur dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV atau siapapun di atas Dusun Dati Oplary, Dusun Dati Tituwuy, Dusun Dati Tunapaar, Dusun Dati Wituruman milik Penggugat berdasarkan tindakan pengukuran tersebut;
6. Menyatakan semua surat surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV yang ada kaitannya dengan ke-4 (empat) Dusun Dati yaitu Dati Oplary, Dati Tituwuy, Dati Tunapaar, Dati Wituruman milik Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan pengukuran luas tanah dati/Dusun Dati milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat secara paksa dan melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar : Materiel Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Immateriel : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
9. Menghukum semua pihak dalam perkara ini untuk tunduk kepada keputusan pengadilan dalam perkara ini;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a qua et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa pokok gugatan Para Penggugat terkait tuntutan ganti rugi atas rangkaian kegiatan Tergugat I adalah merupakan kewenangan hakim praperadilan;

Eksepsi Tergugat II:

- Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penguat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);
- Gugatan Para Penguat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;

Eksepsi Tergugat IV:

- Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penguat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa fakta terungkap sebagaimana datil butir 1 Gugatan Konvensi Para Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui bahwa mereka hingga saat ini sedang menguasai, menempati dan melestarikan 4 Dusun Dati atau obyek sengketa hal ini berarti ke 4 Dusun Dati tersebut berada di dalam kekuasaan mutlak Para Tergugat Rekonvensi Penguat Konvensi yang dapat saja setiap saat mengalihkannya dengan segala cara dan terbukti pula telah menyewakan sebagian dari 4 Dusun Dati atau obyek sengketa, oleh karenanya untuk menjamin agar hak Penguat Rekonvensi Tergugat IV Konvensi tidak dirugikan lebih besar lagi, maka mohon kiranya sebelum Yang Mulia Majelis Hakim mengambil putusan dalam pokok perkara ini berkenan mengambil putusan provisi yaitu melarang Para Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi untuk melakukan tindakan pengalihan dalam bentuk dan dengan cara apapun ataupun menyewakan obyek sengketa baik atas sebagian-sebagian atau keseluruhan obyek sengketa;

Bahwa terhadap permohonan Intervensi dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Sela I Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb., tanggal 13 Juli 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sebagai Tergugat Intervensi unuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Penguat dan Para Tergugat untuk

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan Intervensi selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Sela II Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb., tanggal 2 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk bergabung/masuk dalam proses persidangan yang sedang berlangsung (*tussenkomst*) dalam perkara perdata gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Ambon;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb., tanggal 19 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Provisi:

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Penggugat Intervensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi;

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai Pemilik/Ahli Waris yang Sah dari (Alm) Dominggus Siripory selaku pemilik dari 4 (empat) Dusun Dati/Bekas Dusun Dati yang terletak di wilayah petuanan Negeri Tawiri sesuai Salinan/Kutipan Resmi (*Extrackt*) dari Register Dati tanggal 20 Mei 1814 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Resident Amboina tanggal 8 September 1920 yakni:
 - Dusun Dati Oplary,
 - Dusun Dati Tituwu,
 - Dusun Dati Tunapaar,
 - Dusun Dati Wituruman;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Intervensi/Penggugat 1 Konvensi, Tergugat II Intervensi/Penggugat 2 Konvensi, Tergugat III Intervensi/Penggugat 3 Konvensi, menguasai objek sengketa tanpa ijin Penggugat Intervensi selaku Pemilik/Ahli Waris yang sah adalah merupakan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat V Intervensi/Tergugat 3 Konvensi menerbitkan Surat Kepemilikan tanah/Dusun Dati kepada Tergugat IV Intervensi/Tergugat 4 Konvensi, dan saudara Jefry Valentino (sepupu Tergugat IV Intervensi/Tergugat 4 Konvensi) atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Intervensi selaku pemilik/Ahli Waris yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, olehnya cacat demi hukum;
5. Menyatakan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat IV Intervensi/Tergugat 4 Konvensi, dan saudara Jefry Valentino (sepupu Tergugat IV Intervensi/Tergugat 4 Konvensi) berdasarkan Surat kepemilikan tanah/Dusun Dati yang diterbitkan oleh Tergugat V

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi/Tergugat 3 Konvensi adalah merupakan perbuatan tanpa hak, olehnya batal demi hukum;

6. Memerintahkan Para Tergugat Intervensi untuk menyerahkannya objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Penggugat Intervensi, bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;
8. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT AMB., tanggal 21 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Pembanding II/Terbanding semula Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 April 2022 Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 April 2022 Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 April 2022 Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb., dengan mengadakan sendiri yang amarnya sebagai berikut:
- Menolak gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi, untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 April 2022 Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb;

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 April 2022 Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Amb., dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan gugatan Terbanding V semula Penggugat Intervensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding V semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25 K/Pdt.G/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25.a K/Pdt.G/2022/PN.Amb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut tidak disertai/mengajukan memori kasasi oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I semula Penggugat I, II, III/Tergugat Rekonvensi /Tergugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon atas Perkara Perdata Nomor 32/PDT/2022/PT.AMB, tanggal 16 Juni 2022 dan selanjutnya,

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat II untuk melakukan kegiatan pengukuran, menerbitkan surat ukur/gambar situasi dan atau sesuatu sertifikat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai atau hak guna bangunan di atas ke 4 (empat) Dusun Dati milik Para Penggugat yang telah diukur oleh Para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat sebagai masyarakat adat di Negeri Tawiri;
3. Menyatakan pengukuran dan pengecekan luas tanah dari Dusun Dati milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dan atau perintah dari Tergugat I tanpa seijin dan dihadiri oleh Para

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

4. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV untuk membuat permohonan maaf kepada Para Penggugat secara tertulis pada media cetak nasional dan Lokal selama 3 (tiga) hari berturut turut atas tindakan pengukuran luas tanah/dusun dati milik Para Penggugat yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengeluarkan surat ukur dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV atau siapapun di atas Dusun Dati Oplary, Dusun Dati Titiwuy, Dusun Dati Tunapaar, Dusun Dati Wituruman milik Penggugat berdasarkan tindakan pengukuran tersebut;
6. Menyatakan semua surat surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV yang ada kaitannya dengan ke-4 (empat) Dusun Dati yaitu Dati Oplary Dati Titiwuy, Dati Tunapaar Dati Wituruman milik Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan pengukuran luas tanah dati/dusun dati milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat secara paksa dan melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar :
Materiel : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Immateriel : Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
9. Menghukum semua pihak dalam perkara ini untuk tunduk kepada keputusan pengadilan dalam perkara ini;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a qua et bono*);

Dalam Rekonvensi:

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

- Menyatakan dan menolak permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat menurut hukum adat Ambon Lease dan Hukum Dati telah putus hubungan hukum dengan objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas objek sengketa yakni Dusun Dati Oplary, Dusun Dati Tunapaar, Dusun Dati Tituwuy dan Dusun Dati Wituruman;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan keturunannya adalah ahli waris yang sah dari Moyang Dominggus Siripory yang mewarisi objek sengketa;
5. Menyatakan dan Menolak semua bentuk permohonan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat I, II, III;

Subsida:

Apabila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a qua et bono*);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi telah putus hubungan hukum dengan objek sengketa;

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Intervensi tidak berhak atas objek sengketa;
4. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saat melakukan Pengukuran dan Pengecekan luas tanah Dusun Dati diduga menimbulkan kekerasan fisik terhadap Jantje Siripory (Penggugat I), oleh karena gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan pidana maka harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan mengenai adanya kekerasan sebagai perbuatan melawan hukum tidak terbukti.
- Bahwa oleh karena objek perkara dalam gugatan konvensi objeknya bukan sengketa kepemilikan terhadap tanah Dati, dengan demikian Penggugat Intervensi yang mengajukan gugatan intervensi mengenai kepemilikan atas obyek *a quo* dengan cara menggabungkan diri sebagai pihak dalam perkara *a quo* terlalu dini untuk diajukan/*prematur*.

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : JANTJE SIRIPORY, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : IVONNE REGINA SIRIPORY tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Pemohon Kasasi I senyatanya ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **JANTJE SIRIPORY**, 2. **PETRUS SIRIPORY**, 3. **RENDY REMON SIRIPORY**, tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **IVONNE REGINA SIRIPORY**, tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2023